

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0620-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 0891-2026/PS2**

DENUNCIANTE : **EDITH MINAURO OLIVA
(LA SEÑORA MINAURO)**

DENUNCIADOS : **SCOTIABANK PERÚ S.A.A. (EL BANCO)**

MATERIA : **PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD**

ACTIVIDAD : **OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA**

Lima, 8 de abril de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 del 6 de febrero de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presuntas infracciones a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código); toda vez que, habría cargado indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4221-****-****-8780 de la denunciante, la cual no reconoce haber autorizado, pues: (i) se efectuó luego de devolver su tarjeta a un *courier* de la denunciada, esto tras recibir previamente la llamada telefónica de un presunto trabajador de la entidad, quien le ofreció el cambio de su tarjeta de crédito por una de categoría superior, teniendo que devolver la suya; (ii) la operación no concuerda con su perfil transaccional y comportamiento habitual de consumo; y, (iii) la entidad procesó la operación, pese a que la detectó como inusual:

Fecha	Detalle	Importe S/
28/10/2025	IZI*RESTOBAR SOLANSH LIMA PE	9 994,00

2. El 2 de marzo de 2026, el Banco formuló su allanamiento al cargo imputado en su contra, por lo que solicitó como sanción una amonestación y la exoneración del pago de costos del procedimiento. Asimismo, solicitó se le exima de la imposición de medida correctiva, al haber acreditado que fue la imprudencia del consumidor la que coadyuvó directamente a que se autorice la operación en cuestión.
3. Con fecha 9 de marzo de 2026, el Banco presentó dos escritos y manifestó lo siguiente:
- (i) Se desistió del allanamiento, pues la operación se procesó válidamente, toda vez que fue realizada mediante el uso físico de la tarjeta y contó con los mecanismos de validación aplicables para este tipo de transacciones, puesto que se efectuó con la lectura del chip en el terminal de pagos (POS) del establecimiento comercial, lo que se acredita con el voucher correspondiente;
 - (ii) la operación cuestionada no se originó en una falla de los sistemas de seguridad de su entidad, sino en la entrega voluntaria del medio de pago a un tercero, conducta que contraviene las advertencias difundidas y rompe el nexo causal entre el servicio prestado y el resultado alegado;
 - (iii) la tarjeta de crédito de la denunciante tenía asignada una línea de crédito tope máximo ascendía a \$ 13 400.00, siendo este el límite operativo aplicable a las transacciones, no existiendo un límite diario distinto al derivado en la línea de crédito

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0620-2026/PS2**

disponible; por lo que la operación cuestionada se realizó dentro del margen autorizado; y,

- (iv) el hecho que una operación pueda ser considerada inusual dentro de los parámetros de monitoreo no implica, por sí mismo, que dicha transacción sea fraudulenta o que deba ser necesariamente bloqueada, pues ello dependerá de la verificación de los mecanismos de autenticación y validación aplicables a cada tipo de operación.

4. El 13 de marzo de 2026, la señora Minauro presentó un escrito y señaló lo siguiente:

- (i) La normativa y la jurisprudencia exigen un criterio de seguridad integral, donde el monitoreo de operaciones inusuales es un filtro de seguridad independiente y concurrente a la autenticación de la tarjeta;
- (ii) la Sala Especializada en Protección al Consumidor, en distinta jurisprudencia ha indicado de forma uniforme y vinculante que ante la detección de una operación como inusual, la entidad financiera debe adoptar las medidas de seguridad pertinentes a fin de evitar su débito;
- (iii) un consumo de casi diez mil soles a favor de un establecimiento categorizado como “restobar” rompe drásticamente la habitualidad estadística. La línea de crédito es un límite de endeudamiento para el Banco, mientras que el perfil transaccional es el parámetro de seguridad para el cliente; y,
- (iv) conforme se advierte en el estado de cuenta con periodo de facturación del 10 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, pagó con sus propios fondos la deuda generada, desembolsando el importe total de S/ 10 395,30; por lo que la medida correctiva debe incluir el referido monto más los intereses legales generados desde la fecha de pago hasta su devolución.

ANÁLISIS**Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad**

- 5. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad), aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
- 6. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que, los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0620-2026/PS2**

7. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.
8. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
9. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
10. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad¹ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
11. Este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, la operación materia de denuncia es un consumo realizado con la tarjeta de crédito de la

¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa

(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0620-2026/PS2**

15. El artículo 18° del Código⁵ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
16. El artículo 19° del Código⁶ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.
17. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁷.
18. El artículo 23° del Reglamento establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente⁸.

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

⁸ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, las empresas serán responsables de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0620-2026/PS2**

19. El artículo 9° del Reglamento dispone que: *“las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...) Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto (...)”*⁹.
20. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de su cliente el importe correspondiente a un consumo, debe contar con un sustento que acredite de manera indubitable que la operación cargada se realizó según la autorización realizada por el tarjetahabiente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código, o el uso de una firma electrónica.
21. Cabe precisar que, exigir un *voucher* (orden de compra) que sustente la operación no implica equiparar la responsabilidad de la entidad financiera con aquella que corresponde al establecimiento comercial -que consiste en verificar la correspondencia de la firma del titular consignada en la orden de compra-, pues, únicamente, se exige que el Banco exhiba la orden de pago para validar la autorización del consumo cuestionado por la parte denunciante, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento.
22. La señora Minauro denunció al Banco el cargo indebido de una (1) operación en su tarjeta de crédito N° 4221-****-****-8780, la cual no reconoce haber autorizado:

Fecha	Detalle	Importe S/
28/10/2025	IZI*RESTOBAR SOLANSH LIMA PE	9 994,00

23. En sus descargos, el Banco manifestó que la operación cuestionada se procesó válidamente, toda vez que fue realizada mediante el uso físico de la tarjeta y contó con los mecanismos de validación aplicables para este tipo de transacciones, puesto que se efectuó con la lectura del chip en el terminal de pagos (POS) del establecimiento comercial, lo que se acredita con el voucher correspondiente, los cuales se muestran a continuación en la parte pertinente:

Reportes

[Ver imagen en la siguiente página]

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

⁹ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 9°. - Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0620-2026/PS2

Detalle de la operación de S/ 9,994.00

Descripción: IZI*RESTOBAR SOLANSH LIMA PE

Importe Operación : S/ 9,994.00
Fecha de Proceso : 30/10/2025
Fecha de Transacción : 28/10/2025
Código Autorización : 067142 Tipo Token: NO TOKENIZADA

WPTAP756 Detalle de Movimiento de Tarjeta Crédito 2/03/26
U12789 17:12:48

Tipo de Operación : DEBITO
Número de Tarjeta : 4221 8780 MSI : NO
Transacción : 0210 Compras
Descripción : IZI*RESTOBAR SOLANSH LIMA PE
Importe Operación : S/ 9,994.00
Fecha de Proceso : 30/10/2025
Fecha de Transacción : 28/10/2025
Número Comprobante : 98900012
Origen : 31 OPERADOR LOCAL
Establecimiento : 000000005882458 [F4] = Más Datos
Código Autorización : 067142 Tipo Token: NO TOKENIZADA
Valor Cuota : 0.00 Nro : 0 Tipo : REVOLVENTE
Institución : 0000
Ind.Com.Electrónico : TXN. NO ES COM.ELECTRONICO
Cód.Plan Pag Dirigido:
F3=Salir F4=Más Datos F5=Renovar F7=Cronograma F24=Más teclas

Fecha/Hora 28/10/25 21:01:51
C.d.Rpta 00 APPROVE
Modo de Entrada POS 05 - CHIP

N° de Tarjeta

Fecha y hora de la operación

Nombre del establecimiento

Importe

Código de autorización

Transacción aprobada

UNIBANCA SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO 2/03/26
AB0522 MODULO ADMINISTRATIVO 17:15:42
B120P3937 Detalle de Autorizacion PAG 02

Cuenta 4221 8780 MINAURO OLIVA EDITH
Tarjeta 4221 8780 Cod.Aut. 067142
Fecha/Hora 28/10/25 21:01:51 Moneda/Monto 604 9,994.00
C.d.Rpta 00 APPROVE Origen WSVT VISA.NET

Tipo de Mensaje 0100
BIN Adquirente 00000435704 IZIPAY
Cod. Proceso 003000 GOODS/SERVICE PURCHASE
CREDIT CARD
Drinking Places (Alcoholic Beverages)

Categoría Comercio 5813
Cod. Establecimiento 005882458
Nombre Establecimiento IZI*RESTOBAR SOLANSH LIMA PE
Modo de Entrada POS 05 INTEGRATED CIRCUIT CARD READ
Capacidad de Entrada POS 1 TERMINAL CAN ACCEPT PINS
Condición del POS 00
Datos Adicionales del POS 5000012001 IM: Signature

F3=Salir F12=Print Ant

UNIBANCA SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO 2/03/26
AB0522 MODULO ADMINISTRATIVO 17:16:16
B120P3937 Detalle de Autorizacion PAG 03

Cuenta 4221 8780 MINAURO OLIVA EDITH
Tarjeta 4221 8780 Cod.Aut. 067142
Fecha/Hora 28/10/25 21:01:51 Moneda/Monto 604 9,994.00
C.d.Rpta 00 APPROVE Origen WSVT VISA.NET

Moneda/Monto Original 604 9,994.00
Fecha de Expiración 1128
Hora Envío 21:01:51
Hora Recepción 21:01:50
Trazo 250182
Cod.Rpta. VALUS 000 APPROVED IND. PINDATA
TRAZO R17/L17/R17/R17 / / / PROG.AUTENT AUT. PARCIAL
ESCENARIO DE TOKEN 0 TOKEN010 TOKEN F.ACT STATUS CHECK

RESUL.VALIDAC CVV1/CVV NOT APPLICABLE CVV2/CVV2
RESUL.VALI. PIN ATN S=SI N=NO CVN

F3=Salir F12=Print Ant

Voucher

izipay

ID: 1029020150250182

COMPRAS

IZI*RESTOBAR SOLANSH (5882458)

AV CARLOS ALBERTO IBARRURI 183

LOS OLIVOS

LOTE:10003 TERM:56411928

*****8780 (C)

AP:067142 REF:0011

FECHA:28/10/25 HORA:21:01 TIPO:VISA

TOTAL: S/ 9,994.00

Firma

Nombre del establecimiento

Importe

Fecha y hora

Firma

ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TÍTULO

AID: A0000000031010

APP LABEL: VISA CREDITO

CRIPTO: 4B F4 A3 E2 3D B8 4F 95

***** VERSION A8.20011 *****

24. De la revisión de los citados medios probatorios, se observa la siguiente información:

Tarjeta N°	4221-****-****-8780
Fecha y hora	28/10/25 – 21:01:51 horas
Establecimiento	IZI*RESTOBAR SOLANSH
Monto de Operación S/	9 994,00
Código de autorización	067142
Modo de entrada	POS 05 - CHIP
Código de respuesta ¹⁰	00 - Aprobado ¹¹
Firma	Sí

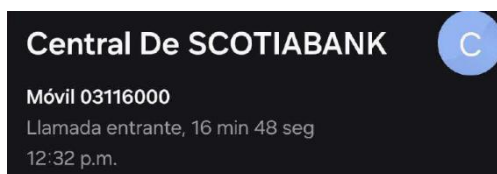
25. En ese sentido, se corrobora que la operación denunciada por el importe de S/ 9 994,00 se realizó el 28 de octubre de 2025 a las 21:01:51 horas, con el código de autorización N° 067142, en el establecimiento comercial IZI*RESTOBAR SOLANSH, y **cuenta con la orden de pago debidamente suscrita**, por lo que el Banco se encontraba legalmente facultado a cargarla en la tarjeta de crédito de la consumidora.
26. Cabe precisar que, no es un hecho controvertido que la tarjeta de crédito de la denunciante se encontraba activa al momento de la realización de la operación.
27. Así, los medios probatorios analizados demuestran que la operación no reconocida por el importe de S/ 9 994,00 se llevó a cabo en cumplimiento de los mecanismos de autenticación previstos para este tipo de transacciones, mientras la tarjeta se encontraba en situación activa.
28. Sin perjuicio del análisis de validez de la operación, la señora Minauro formuló otros alegatos que serán evaluados a continuación.

¹⁰ Traducción libre de: *Response Code*.

¹¹ Traducción libre de: *Approved*

Sobre el alegato (i) y la ruptura del nexo causal

29. La señora Minauro señaló que no reconoce la operación denunciada, pues se produjo luego de devolver su tarjeta a un *courier* de la denunciada, esto tras recibir previamente la llamada telefónica de un presunto trabajador de la entidad, quien le ofreció el cambio de su tarjeta de crédito por una de categoría superior, teniendo que devolver la suya.
30. Por su parte, el Banco alegó que la operación cuestionada no se originó en una falla de los sistemas de seguridad del Banco, sino en la entrega voluntaria del medio de pago a un tercero, conducta que contraviene las advertencias difundidas y rompe el nexo causal entre el servicio prestado y el resultado alegado
31. Para acreditar sus alegaciones, la señora Minauro presentó los siguientes medios probatorios: (i) Registro de llamadas en su dispositivo móvil; (ii) captura de pantalla de mensaje enviado por el presunto *courier*; y, (iii) la denuncia policial que presentó ante la Comisaria PNP Universitaria; dichos documentos se muestran a continuación en la parte pertinente:

Registro de llamadasMensaje del presunto courierDenuncia policial – 30.10.2025

[Ver en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0620-2026/PS2

POLICIA NACIONAL DEL PERU
REGPOL - LIMA
Fecha Imp : 30/10/2025 11:16 Hrs
O.P Imp : ECAS PATRICIA MIRIAM ALQUIPA VARGAS
No de Orden : 33650557 Clave : e2EE6ILN

COMISARIA PNP
UNIVERSITARIA

COPIA CERTIFICADA GRATUITA - D.L 1246
L SR MAYOR PNP COMISARIO DE LA SSU DE : UNIVERSITARIA
QUE SUSCRIBE, CERTIFICA
QUE EN EL SISTEMA INFORMATICO DE DENUNCIAS POLICIALES, EXISTE UNA CUYO TENOR LITERAL ES EL SIGUIENTE :

Tipo DENUNCIA **Fecha y Hora Registro** 30/10/2025 11:13:57 Hrs.
Formalidad VERBAL **Fecha y Hora Hecho** 28/10/2025 15:30:00 Hrs.
Condición de la Denuncia [DEINPOL] DENUNCIA DIRECTA DELITO Nro : 1143

Código QR

TIPIFICACION
• LEYES ESPECIALES/LEY 30096 DELITOS INFORMATICOS, MODIFICADA POR LA LEY 30171/DELITOS INFORMATICOS CONTRA EL PATRIMONIO/FRAUDE INFORMATICO

LUGAR DEL HECHO
[REDACTED]

DENUNCIANTE
• 1) EDITH MINAURO OLIVA(46), CON FECHA DE NACIMIENTO [REDACTED], ESTADO CIVIL : SOLTERO(A), CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD DNI NRO. [REDACTED] DIRECCION : LIMA / LIMA / COMAS : CALLE. [REDACTED]

CONTENIDO
• EN EL DISTRITO DE COMAS, SIENDO LAS 10:40 HORAS APROX, DEL DIA 30OCT2025, EN UNA DE LAS OFICINAS DE DELITOS Y FALTAS DE LA COMISARIA UNIVERSITARIA SE APERSONO EDITH MINAURO OLIVA(46), CON FECHA DE NACIMIENTO [REDACTED] ESTADO CIVIL : SOLTERO(A), CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD DNI NRO. [REDACTED] DIRECCION : LIMA / LIMA / COMAS : CALLE. [REDACTED] QUIEN DENUNCIA QUE FUE VICTIMA DEL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO FRAUDE INFORMATICO, EN CIRCUNSTANCIAS QUE EL DIA 28OCT2025 A LAS 12:32 HORAS APROX, LA DENUNCIANTE RECIBIO UNA LLAMADA DE TELEFONO NRO. 3116000, QUIEN INDICO QUE LA LLAMADA ERA DE CENTRAL DE SCOTIABANK, QUIEN SE IDENTIFICO COMO RAUL GOMEZ GUTIERREZ, QUIEN LE INDICO QUE POR SER CUENTE PREMIUM, LE ESTARIA CAMBIANDO SU TARJETA SIGNATURE A LA TARJETA INFINITE, COMENTÁNDOLE TODO LOS BENEFICIOS Y DÁNDOLE TODOS SUS DATOS QUE SOLAMENTE EL BANCO TIENE ACCESO, LUEGO SI ACEPTARA UN COURRIER DEL PROSEGUER SE APROXIMARIA A SU DOMICILIO PARA LA ENTREGA DE SU CONTRATO Y CORTE DE SU TARJETA Y POSTERIOR A ELLO LA DENUNCIANTE IRIA A RECOGER SU NUEVA TARJETA A UNA AGENCIA, HACIENDO MENCION QUE EL MISMO COURRIER IBA A CORTAR SU TARJETA, TODA VEZ QUE LA TARJETA QUE TENIA SE ENCONTRABA BLOQUEADO, PARA POSTERIOR ENTREGA DE SU NUEVO TARJETA EN UNA AGENCIA, MOTIVO POR EL CUAL LA DENUNCIANTE ACEPTO EL NUEVO DE BENEFICIO DE LA NUEVA TARJETA INFINITE, PARA LUEGO A LAS 13:46 HORAS APROX, LA DENUNCIANTE RECIBE UN MENSAJE POR WASAP DEL NUMERO. 992035754, DONDE LE INDICA QUE ES ASESORE DEL BANCO SCOTIABANK Y QUE CUALQUIER DUDA LE CONSULTE CON SU PERSONA, MOTIVO POR EL CUAL EL MISMO DIA A LAS 14:02 HORAS APROX, RECIBE UNA LLAMADA DE NUMERO 941834478, QUIEN LE INDICA QUE ES EL COURRIER DEL BANCO SCOTIABANK (PROSEGUER) Y QUE ACUERDO CON LO COORDINADO CON EL BANCO SE ESTARIA ASERCANDO A SU DOMICILIO, PARA LA ENTREGA DE SU CONTRATO Y POSTERIOR CORTE DE SU TARJETA, MOTIVO POR EL CUAL EL DIA DE LA FECHA A LAS 15:30 HORAS APROX, EL COURRIER DEL PROSEGUER LLEGO A SU DOMICILIO DE LA DENUNCIANTE Y SE PROCEDE CON LA FIRMA DEL CONTRATO Y POSTERIOR CORTE DE LA TARJETA Y HACIENDO MENCION QUE EL COURRIER SE LLEVO LA TARJETA CORTADA, MOTIVO POR EL CUAL A LA 21:01 HORAS APROX A LA DENUNCIANTE LE LLEGA UN MENSAJE DE TEXTO, DE CONSUMO DE S/9994.00 SOLES, DE SU TARJETA DE CREDITO SCOTIABANK, PARA POSTERIOR A ELLO LA DENUNCIANTE LLAMADA AL BANCO PARA EL RECLAMO Y POSTERIOR BLOQUEO DE SU TARJETA, ASI MISMO TAMBIEN RECIBE UNA LLAMADA POR PARTE DE LA CENTRAL DE SEGURIDAD DEL BANCO, ALERTANDO UN CONSUMO ATIPICO QUE POR SEGURIDAD QUERIA CONFIRMAR SI ERA LA DENUNCIANTE A LO CUAL LA DENUNCIANTE RECHAZA EL CONSUMO Y SE PROCEDE A SU BLOQUEO DE SU TARJETA, ASI MISMO EL CONSUMO FUE EN EL RESTOBAR SOLANSH CON FECHA 28OCT2025, PARA POSTERIOR A ELLO EL DIA 29OCT2025 A LAS 08:30 HORAS APROX, LA DENUNCIANTE LLAMA A LA CENTRAL DE BANCO PARA REALIZAR SU RECLAMO, LO CUAL LE DIERON EL NUMERO DE RECLAMO CON NRO. 103-R-2025071430, MOTIVO POR EL CUAL SE APERSONO A LA COMISARIA UNIVERSITARIA, ES TODO LO QUE SE DA CUENTA ANTE LA PNP PARA LOS FINES DEL CASO.

32. De la revisión conjunta de dichos medios probatorios se aprecia que el 28 de octubre de 2025 la denunciante recibió cuatro llamadas telefónicas de los contactos “*Estafador Prosegu*” y el número 03116000 y mantuvo una conversación con una persona que se habría identificado como trabajador del Banco, quien le habría ofrecido la renovación de su tarjeta de crédito y la entrega de una nueva tarjeta con múltiples beneficios, para ello aceptó que un *courrier* de la empresa Prosegu se acerque a su domicilio, al cual le entregó su tarjeta a fin de ser cortada y recibir una nueva.
33. Ahora bien, de la revisión de la página web¹² del Banco se verifica que el número (01) 311 6000 corresponde a su Banca por Teléfono, la cual pone a disposición de sus clientes para resolver consultas y para realizar cierto tipo de operaciones, tal y como se aprecia a continuación:

¹²

Ver: [Tipos de fraude | Recojo de tarjeta | Scotiabank Perú](#) (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).



34. En ese sentido, si bien existe certeza de que el número (01) 311 6000 pertenece al denunciado, y que, de forma previa a la realización de la operación denunciada, la señora Minauro recibió una llamada de este número; lo cierto es que, a partir de lo manifestado en su escrito de denuncia y de los medios probatorios que obran en el expediente, se puede concluir que fue víctima de una modalidad de fraude denominada *spoofing*, similar al denominado *vishing*; el cual consiste en que terceras personas se comunican con el cliente para solicitarle los datos confidenciales de su tarjeta o claves para poder así realizar operaciones con éstas. Cabe precisar que, a diferencia del *vishing*, en este caso, los terceros utilizan un programa informático para simular una llamada, dando la apariencia de que esta proviene de un número diferente a aquel que realmente se está empleando.
35. Aunado a ello, los medios probatorios aportados por la denunciante no permiten corroborar que el Banco haya encomendado la gestión de recojo de su tarjeta en atención a la renovación ni la entrega de una nueva tarjeta presuntamente acordada; tampoco hay evidencia de que personal del denunciado hubiera entregado su información personal a terceras personas; menos aún hay evidencia de que el *courier* hubiese cortado el plástico de la tarjeta; por lo que corresponde desestimar lo alegado por la denunciante en estos extremos.
36. Así, lejos de quedar demostrada la participación de la entidad financiera en el suceso descrito por la señora Minauro, se aprecia que pudo evitar el fraude del cual fue víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que el Banco le proporcionó a través de diversos medios, como su página web¹³, tal y como se muestra a continuación en la parte pertinente:

¹³Ver: <https://www.scotiabank.com.pe/Acerca-de/seguridad/tipos-de-fraude/recojo-de-tarjeta> (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0620-2026/PS2**

Más Información

[¿Cómo identificarlo?](#)

[¿Cómo prevenirlo?](#)

La persona que tratará de estafarte se hace pasar por un colaborador del banco y puede utilizar diversos motivos para solicitar la devolución de la tarjeta, entre ellos:

- Exoneración de membresía
- Cambio de tarjeta (up grade)
- Para evitar el cobro de una penalidad por no dar uso a la tarjeta
- Anulación de tarjeta
- Cambio de plástico por errores en la emisión de la tarjeta
- Cambio de plástico por modificación de tasa de interés

En la llamada coordinan la fecha, hora y lugar en la que el supuesto courier se acercará a recoger la tarjeta. En algunos casos el supuesto courier incluso llega uniformado y con documentos falsos, como:

- Fotocheck Falso
- Uniforme que tiene el logo del banco
- Documento de anulación y/o formulario de anulación falso

Una vez que cuentan con la tarjeta, la utilizan para retirar efectivo en cajeros automáticos o para realizar consumos.

Más Información

[¿Cómo identificarlo?](#)

[¿Cómo prevenirlo?](#)

Ten en cuenta que el banco **nunca** te pedirá que devuelvas la tarjeta que te ha sido entregada, ni enviará a un courier para que la recoja. Si te contacta una persona pidiéndote devolver tu tarjeta, no aceptes brindarle tu información y comunícate inmediatamente con nosotros para dar aviso.

37. En tal sentido, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si la propia consumidora omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su tarjeta. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de la operación no reconocida, cuando la propia denunciante ha reconocido que entregó su tarjeta de crédito a un tercero, a fin de renovar su tarjeta de crédito.
38. En ese contexto, si bien la señora Minauro cuestionó la validez de la operación denunciada debido a que esta había sido realizada luego de que coordinó y entregó su tarjeta de crédito a un presunto trabajador del Banco para la entrega de una nueva tarjeta con mejores beneficios, lo cierto es que no ha quedado demostrado que el personal del denunciado hubiese participado en la realización de la operación cuestionada, sobre todo porque quedó acreditado que la denunciante fue víctima de un fraude que finalmente contribuyó a la realización de dicha operación.
39. A mayor abundamiento, corresponde considerar que el Indecopi puso en conocimiento del público en general información referida a la circunstancia descrita por la denunciante; específicamente, el hecho de que diversas personas estaban siendo víctimas de estafa bajo la modalidad de llamadas provenientes, aparentemente, de los números telefónicos correspondientes a diversas entidades financieras¹⁴.

Los ciudadanos estarían recibiendo llamadas de teléfonos aparentemente oficiales de los principales bancos del país, tales como Interbank (311 9000), Banco de Crédito del Perú (311

¹⁴

Ver: <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/651755-el-indecopi-alerta-a-la-ciudadania-sobre-nuevas-modalidades-de-fraude-financiero> (información verificada en el mismo día de emisión de la presente Resolución).

M-OPS-04/01

Página 12 de 16

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0620-2026/PS2**

9898), Banco BBVA Perú (595 0000) y el Banco Interamericano de Finanzas (631 9000). En dichas comunicaciones, los delincuentes se presentan como personal de las 'áreas de fraude' de las referidas entidades financieras para solicitar datos personales y claves secretas, argumentando que el fin es protegerlos de supuestas situaciones fraudulentas.

De esta manera, una vez que han obtenido esta información, realizan diferentes operaciones no autorizadas que terminan perjudicando económicamente a las víctimas; quienes ven disminuidos sus saldos de cuenta o líneas crédito.

40. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
41. Así, en el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia de la denunciante lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta de crédito a un tercero, permitió que se realice la operación que ahora pretende desconocer; por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código por imprudencia de la consumidora.
42. En este punto, es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, la denunciante no mostró una conducta diligente, pues entregó su tarjeta a un tercero —pese a que los propios mensajes del Banco informan claramente que eso no debe hacerse— y su accionar dio lugar a la ocurrencia de la operación materia de denuncia.
43. Por ello, la participación de la recurrente en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad del Banco.

Sobre los alegatos (ii) y (iii)

44. La señora Minauro cuestionó la validez de la operación denunciada pues la operación no concuerda con su perfil transaccional y comportamiento habitual de consumo.
45. Al respecto, el Reglamento enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro del comportamiento habitual de consumo de un usuario:

Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

46. De la revisión de los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de la denunciante, con periodo de facturación del 10 de abril al 9 de noviembre de 2025, se aprecia que la señora Minauro ha realizado transacciones con su tarjeta, de acuerdo con las siguientes características:
- Canal de operaciones habituales: Operaciones presenciales y virtuales.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0620-2026/PS2**

- Frecuencia de uso para disposición de fondos: Se registra hasta ocho operaciones por día (V.g. 15 de agosto de 2025).
 - Operación más alta registrada: La operación que realizó el 19 de mayo de 2025 por S/ 4 274,81.
47. De la revisión de los movimientos de la denunciante se aprecia que realizaba diversas operaciones por día en diversos comercios y realizó una operación por el importe de S/ 4 274,81. En ese sentido, si bien la operación cuestionada superaba el monto máximo por operación realizado previamente por la denunciante, lo cierto es que era la primera operación con esas características; y, además, se encontraba dentro del número máximo de operaciones que solía realizar la consumidora en un solo día, por lo que este Órgano Resolutivo considera que no correspondía que el Banco levante una alerta en sus sistemas de monitoreo, pues ello implicaría que el denunciado tenga la obligación de anticipar el presunto carácter fraudulento de una transacción incluso **antes de su ejecución**, lo cual es materialmente imposible.
48. Cabe precisar que si bien el Banco señaló que la tarjeta de crédito de la denunciante tenía asignada una línea de crédito de \$ 13 400,00, por lo que la operación cuestionada se realizó dentro del margen autorizado por la señora Minauro, lo cierto es que según lo anteriormente señalado la habitualidad esta referida al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, y no al tope máximo señalado por el Banco; no obstante, conforme a lo mencionado en el considerando anterior, el consumo materia de denuncia fue la primera y única operación efectuada el 28 de octubre de 2025; en consecuencia no puede ser considerada ajena o inusual al comportamiento habitual de consumo de la denunciante.
49. De otro lado, la señora Minauro señaló que el Banco procesó la operación, pese a que la detectó como inusual.
50. Sobre ello, se debe indicar que el hecho de que una operación sea detectada como inusual, no significa que la entidad financiera no deba procesar dicha operación, pues los sistemas de monitoreo de los bancos no son preventivos, sino que tienen por finalidad que, una vez detectada una operación inusual, no se continúen cargando operaciones en las tarjetas de crédito y/o cuentas de ahorros de sus clientes, a fin de evitar un mayor perjuicio económico. En ese sentido, corresponde desestimar lo alegado por la consumidora.
51. Finalmente, la señora Minauro señaló que la normativa y la jurisprudencia exigen un criterio de seguridad integral, pues la Sala Especializada en Protección al Consumidor, en distinta jurisprudencia, ha indicado de forma uniforme y vinculante que ante la detección de una operación como inusual, la entidad financiera debe adoptar las medidas de seguridad pertinentes a fin de evitar su débito.
52. Al respecto se debe indicar que, ninguna de las resoluciones mencionadas por la señora Minauro constituyen precedentes de observancia obligatoria que obligue a este Órgano Resolutivo a acoger el criterio sostenido por la Sala Especializada en Protección al Consumidor en dichas resoluciones. Asimismo, se debe indicar que cada órgano resolutivo cuenta con autonomía al momento de emitir pronunciamiento sobre los procedimientos que se ponen a su conocimiento. En ese sentido, corresponde desestimar lo alegado por la consumidora en este extremo.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0620-2026/PS2**

53. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco por presunta infracción de los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de una (01) operación por el importe de S/ 9 994,00 en la tarjeta de crédito N° 4221-****-****-8780 de la denunciante, toda vez que ha quedado acreditada su correcta autorización y se ha configurado la ruptura de nexo causal por la imprudencia de la propia consumidora afectada al haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante.

RESUELVE

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Scotiabank, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4221-****-****-8780 de la denunciante, toda vez que ha quedado acreditada su correcta autorización y se ha configurado la ruptura de nexo causal por la imprudencia de la propia consumidora afectada al haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento los alegatos formulados por la parte denunciante, referidos a que: (i) se efectuó luego de devolver su tarjeta a un *courier* de la denunciada, esto tras recibir previamente la llamada telefónica de un presunto trabajador de la entidad, quien le ofreció el cambio de su tarjeta de crédito por una de categoría superior, teniendo que devolver la suya; (ii) la operación no concuerda con su perfil transaccional y comportamiento habitual de consumo; (iii) la entidad procesó la operación, pese a que la detectó como inusual:

Fecha	Detalle	Importe S/
28/10/2025	IZI*RESTOBAR SOLANSH LIMA PE	9 994,00

SEGUNDO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁵, caso contrario la resolución quedará consentida¹⁶.

TERCERO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI¹⁷, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos

¹⁵ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 32.- Apelación
32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

¹⁶ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**
Artículo 222.- Acto firme
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

¹⁷ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 34.- Fin de Procedimiento
En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0620-2026/PS2

Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO

Jefa

**Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

M-OPS-04/01

Página 16 de 16